

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5958/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นายก อบ สิน เขียว มี ส่วน

ผู้ร้อง

นางสาว จิราวัลย์ ทองโสดา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.อ. มาตรา 36

จำเลยเป็นลูกจ้างของผู้ร้องโดยเป็นผู้จัดการดูแลเก็บผลประโยชน์ สามารถ
กระทำการแทนผู้ร้องได้ การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ร้องจัดให้มีการเล่นบิลเลียด
พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่น
การพนันดังกล่าว ผู้ร้องจะอ้างว่าจำเลยได้กระทำนอกเหนือขอบอำนาจที่ผู้ร้องได้มอบ
หมายให้ไม่ได้ และคดีนี้จำเลยได้ให้การรับสารภาพว่าจำเลยได้จัดให้มีการเล่น
บิลเลียดพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้อง และปรากฏในบันทึกการ
จับกุมว่า ชันจับกุมได้แจ้งข้อหาว่าจำเลยจัดให้มีการเล่นบิลเลียด (สนุกเกอร์) เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางจึงเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดดังนี้ฟังได้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดของจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยเป็นเจ้าของสำนักจัดให้มีการเล่น บิลเลียดพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตกับให้ริบโต๊ะบิลเลียด 2 โต๊ะ ไม้คิว สำหรับแทงบิลเลียด 2 โต๊ะ ไม้คิวสำหรับแทงบิลเลียด 16 อัน ไม้เรียด 10 อัน กระดานจดแต้ม 2 อันแปรง 2 อัน สามเหลี่ยม 2 อัน และลูกบิลเลียด 35 ลูก ซึ่งเป็น ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ โดย เข้าชื่อมาจากนางกรองกาญจน์ประดิษฐ์ฐารมย์ รวม 7 ชุด และถูกศาลชั้นต้น พิพากษาริบไป 2 ชุดซึ่งผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจหรือร่วมกระทำความผิด ขอให้คืนโต๊ะ บิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด แก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของโต๊ะบิลเลียดที่ศาลชั้นต้นพิพากษาริบ และผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโต๊ะบิลเลียด 2 โต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ ของกลางเป็นของผู้ร้อง คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องรู้เห็น เป็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ เห็นว่าผู้ร้องเบิกความรับว่าจำเลยเป็น ลูกจ้างของผู้ร้องโดยเป็นผู้จัดการดูแลเก็บผลประโยชน์ สามารถกระทำการแทนผู้ ร้องได้การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ร้องจัดให้มีการเล่นบิลเลียดพนันเอาทรัพย์สิน

โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการเล่นการพนันดังกล่าว
ผู้ร้องจะอ้างว่าจำเลยได้กระทำนอกเหนือขอบอำนาจที่ผู้ร้องได้มอบหมายให้ไม่ได้

ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดเนื่องจากในวัน
เกิดเหตุไม่ได้มีการเล่นการพนันนั้น เห็นว่า จำเลยได้ให้การรับสารภาพว่าจำเลยได้
จัดให้มีการเล่นบิลเลียดพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตตามฟ้อง และปรากฏ
ในบันทึกการจับกุมว่าชั้นจับกุมได้แจ้งข้อหาว่าจำเลยจัดให้มีการเล่นบิลเลียด
(สนุกเกอร์)เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต
ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด

สรุปแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของ
จำเลย

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>